



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 19

Dependência: 102º D.P. SOCORRO

Boletim No.: 1483/2016

INICIADO: 21/07/2016 15:33hs e EMITIDO: 21/07/2016 17:26hs

Folha : 1

JLLPUTCBDJEEGK`

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Local: RUA DAS PEROBEIRAS, 348 - CAPAO REDONDO - CEP: 05879-470
S.PAULO - SP

Tipo de local: Via pública - Via pública

Circunscrição: 47 D.P. - CAPAO REDONDO

Ocorrência: 21/07/2016 às 14:30 horas

Comunicação: 21/07/2016 às 15:31 horas

Elaboração: 21/07/2016 às 15:33 horas

Flagrante: Sim

Testemunha:

- NEURAILTON ALVES FERREIRA - Presente ao plantão - RG: 34853661-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: JOSE ALVES BEZERRA
Mãe: MARIA FERREIRA BEZERRA - Natural de: PETROLINA-PE
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 24/03/1980
36 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AV. ATLANTICA, 1171 - SOCORRO
S.PAULO - SP - Empresa: 102ºDP - Telefones: (11)5686-3594 (Comercial)

Condutor:

- MAURICIO COELHO DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 23860644-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: LUIZ CARLOS COELHO DA SILVA
Mãe: IONE GONÇALVES PENA DA SILVA - Natural de: SÃO PAULO
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 29/04/1976
40 anos - Estado civil: Casado - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: 2 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Comercial: AV. ATLANTICA, 1171
CAPELA DA SOCORRO - S.PAULO - SP - Empresa: 102 DISTRITO POLICIAL
Telefones: (11)5686-3594 (Comercial)

Autor:

- ADEMIR LAMEU DA SILVA - Presente ao plantão - RG: 46304739-SP

102º D.P. SOCORRO

Endereço da delegacia : AVENIDA ATLANTICA, 1171 - SOCORRO-S.PAULO-SP. CEP: 04768-200

Telefone: (11)5686-3594



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 20

Dependência: 102º D.P. SOCORRO
Boletim No.: 1483/2016

INICIADO: 21/07/2016 15:33hs e EMITIDO: 21/07/2016 17:26hs

Folha : 2

JLLPUTCBDJEEGK

emitido em 06/02/2006 - Exibiu o RG original: Sim
Pai: JOSE SALVADOR DA SILVA - Mãe: NEUCI APARECIDA LAMEU
Natural de: PALMARES - PE - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 03/10/1989 26 anos - Estado civil: Convivente
Profissão: AUXILIAR DE LIMPEZA - Instrução: 1 Grau incompleto
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Olhos: Castanhos escuros - Tipo de cabelo: Encaracolado
Cor do cabelo: Castanhos escuros - Comprim. do cabelo: CURTOS
Altura: 1,65 - Peso: 71,00 - Compleição: MEDIANA
Endereço Residencial: RUA DAS PEROBEIRAS, 332 - CAPÃO REDONDO - S. PAULO
SP - Telefones: (11)94922-0303 - Não se aplica (Celular)

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Valor/Moeda - Subtipo: Outros-Valor/Moeda - Qtde: 30
Unidade.: Valor - Observações: R\$30,00 REAIS
Pessoa relacionada: ADEMIR LAMEU DA SILVA

Entorpecentes:

- Tóxico: Cocaína - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 8 - Involucro: PLÁSTICO
- Tóxico: Crack - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 0
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: 35 - Involucro: PLÁSTICO

Histórico:

Em vista de Atuação de Polícia Judiciária deflagrada pelo DECAP policiais civis desta unidade deslocaram-se para a Rua das Perombeiras, que se trata de local em que funciona um ponto de comércio frequente de drogas (biqueira). Ali chegando permaneceram no interior da viatura descaracterizada por um tempo e visualizaram um indivíduo aparentemente comercializando drogas, pois recebia dinheiro de algumas pessoas, atravessava a rua, apanhava algo e o entregava para os compradores. Após os compradores irem embora, decidiram então abordar referida pessoa, identificada como Ademir Lameu da Silva, o qual confessou que estava traficando drogas por necessidade e recebia R\$ 30,00 ao dia para tanto. Como não encontraram onde a droga estava escondida pediram a ele para localizá-la e logo ele indicou onde se encontrava a droga: debaixo de um bloco de concreto, dentro de um pacote de bolacha. Havia 8 pinos de cocaína e 35 porções de crack. Diante dos fatos foi encaminhado à delegacia para providências.

Ante o exposto, a Autoridade Policial signatária determinou o envio das

102º D.P. SOCORRO

Endereço da delegacia : AVENIDA ATLANTICA, 1171 - SOCORRO-S.PAULO-SP. CEP: 04768-200

Telefone: (11)5686-3594



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 102º D.P. SOCORRO
Boletim No.: 1483/2016

INICIADO: 21/07/2016 15:33hs e EMITIDO: 21/07/2016 17:26hs

Folha : 3

JLLPUTCBDJEEGK

referidas substâncias apreendidas para exame pericial junto Instituto Criminalística-IC para constatação provisória de drogas.

Conforme o laudo de constatação provisória (doc. Anexo) as substâncias apreendidas restaram positivas para a droga ilícita conhecidas como cocaína, substâncias essas elencadas como droga na Portaria SVS nº 344/98, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), vinculada ao Ministério da Saúde, que complementa o artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06.

Após relato dos policiais civis, em vista da presunção da veracidade de suas alegações e da materialidade consubstanciada no Auto de Exibição e Apreensão da droga a Autoridade, bem como da **confissão do detido a Autoridade Policial** signatária ratificou a prisão em flagrante, pois sua conduta está tipificada no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Em seu interrogatório aduziu não possuir advogado constituído, aguardando a nomeação de um por parte do estado, já comunicou sua esposa sobre a prisão. Possui uma filha de dois anos, que está sob a guarda de sua mulher. No tocante aos fatos, afirma que estava necessitando de dinheiro, motivo pelo qual ao lhe oferecerem a possibilidade de ganhar R\$ 100,00 ao dia para exercer o comércio de drogas acabou aceitando tal condição. Chegou a vender algumas porções, cerca de R\$ 40,00, mas logo foi abordado por policiais civis. A droga foi encontrada num saquinho de bolacha e o dinheiro estava no bolso do interrogando. É faz uso de cocaína de vez em quando.

Exames requisitados: IC-IML
Solução: BO PARA FLAGRANTE

MARCELO MANRIQUE RANZANI
ESCR POL

JONATAS LOPES DA SILVA
DELEGADO DE POLÍCIA

102º D.P. SOCORRO

Endereço da delegacia : AVENIDA ATLANTICA, 1171 - SOCORRO-S.PAULO-SP. CEP: 04768-200

Telefone: (11)5686-3594



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
 Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº: **0060754-93.2016.8.26.0050 - 2016/001452**

Autor **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO**
 Réu: **ADEMIR LAMEU DA SILVA**
 Data da Audiência: **21/03/2017**

Em **21 de março de 2017**, às 13:30 horas, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL CENTRAL COMPLEXO JUDICIÁRIO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 11ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. VIVIAN BRENNER DE OLIVEIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta à audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. **Presentes:** a Promotora de Justiça, DRA. NINA RIBEIRO DE AQUINO BEGGS; o Defensor do réu, DR. THIAGO MONTEIRO PEREIRA, Defensor Público atuante nesta Vara; as testemunhas PC'S Maurício Coelho e Neirailton Alves. **Ausente:** o réu ADEMIR LAMEU DA SILVA, devidamente citado dos termos da denúncia e intimado desta audiência (f. 86). Iniciados os trabalhos, pela **MM. Juíza, foi dito:** fica **DECRETADA A REVELIA do réu, que, devidamente citado e intimado, deixou de comparecer.** Em seguida, foram ouvidas as testemunhas PC'S Maurício Coelho e Neirailton Alves, pelo sistema de gravação audio/video. Questionadas as partes nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, responderam que não tem diligências a requerer. **Pela MM. Juíza foi dito:** tendo em vista que o réu é representado pela Defensora Pública e sua hipossuficiência é presumível, fica isento de recolhimento de taxa judiciária. Anote-se. Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. Procedam-se os debates. **Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça**, esta se manifestou oralmente em debates, pelo sistema de gravação áudio/video. **Após, dada a palavra a(o)**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Dr(a). Defensor(a), foi dito: de acordo com a denúncia, no dia 21 de julho de 2016, às 14:30 horas, na via pública da Rua das Perobeiras, altura do nº 348, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, ADEMIR LAMEU DA SILVA, qualificado às fls. 08 e 17, tinha em depósito, para fins de tráfico 08 (oito) porções de cocaína, pesando 5,5 gramas e 35 (trinta e cinco) porções de crack, pesando 13,6 gramas, drogas que determinam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21 e laudo de constatação de fls. 22/24, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com Ademir, os policiais militares apreenderam, ainda, R\$ 30,00. Em razão desses fatos, ele foi denunciado e está sendo processado sob a acusação de que praticou o crime de tráfico de drogas. Em audiência de instrução, debates e julgamento, Maurício Coelho da Silva, policial civil, disse que o local dos fatos é um ponto de venda de drogas. Durante uma breve campana com veículo descaracterizado, por 15 minutos, e a uma distância de 30m a 50m, o observaram que 3 pessoas recorreram a Ademir para obter entorpecentes. Perceberam que se tratava de tráfico de entorpecentes na medida em que o acusado recebia algo dessas pessoas ia ao outro lado da rua e, em seguida, entregava algo a elas. Com Ademir nada foi encontrado. Somente a quantia de R\$ 30,00. Foi Ademir quem disse a eles que as drogas estavam em um pacote de bolacha sob um tijolo. No mais, o depoente informou não saber dizer que droga o acusado vendeu aos consumidores. Também disse que não viu o acusado retirando entorpecentes do lugar onde estava escondido nas vendas que Maurício relatou ter flagrado. Neirailton Alves Ferreira, policial civil, relatou que o local era conhecido como ponto de venda de drogas. Realizaram campana e viram Ademir realizar conduta típica de tráfico de drogas. Ele recebeu algo de duas ou três pessoas e, em seguida, atravessou a rua e entregou algo a elas. Ao ser abordado, ele confessou que estava vendendo drogas, as quais ele mesmo apontou onde estavam escondidas. Por fim, disse que não conhecia o acusado. Encerrada a instrução processual, a ação penal deve ser julgada improcedente. De acordo com o laudo de constatação e com o laudo de exame químico toxicológico o material

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

apresentado pelos policiais à autoridade policial continha substâncias proscritas por ato administrativo de agência estatal. Não houve apreensão de grande quantidade de droga como se pode verificar. A par disso, é preciso considerar que os laudos periciais produzidos não informaram a concentração da substância responsável pelos efeitos entorpecentes da maconha, não havendo, portanto, como saber se se tratava de algo efetivamente nocivo à saúde de seus usuários ou de placebo. Nesse sentido, cumpre destacar que a concentração referida é essencial para averiguar a nocividade da droga. Para tanto basta lembrar que os rótulos das bebidas alcoólicas têm de conter a informação sobre a porcentagem de álcool na bebida e que os medicamentos são ministrados de acordo com a concentração das substâncias medicamentosas. É apenas a partir de uma concentração mínima que se tem algum efeito medicamentoso ou estupefaciente. Por tais considerações, não se pode – na ausência de qualquer a concentração da substância que provoca o efeito psicotrópico – afirmar que a droga apreendida é apta para produzir tal efeito. Assim, resta prejudicada a prova da materialidade delitiva. A par disso, não foi suficientemente demonstrada a prática de tráfico de drogas. Não se comprovou, ainda, nem se demonstrou que Ademir vendeu drogas a terceiros, embora conste que ele tenha admitido, à autoridade policial, que estava traficando quando os policiais o prenderam. Os policiais não souberam dizer que entorpecente foi vendido por Ademir, embora afirme que ele estava comercializando drogas. Os (supostos) compradores não foram ouvidos, de modo que não é possível saber se efetivamente adquiriram entorpecentes de Ademir. O dinheiro apreendido também não se comprovou ter origem na venda de entorpecentes. Diante do exposto, verifica-se que o bem jurídico tutelado, qual seja a saúde pública, não foi de forma alguma afetado, uma vez que em relação ao material apreendido não há qualquer manifestação técnica a respeito da sua nocividade. Ademais, a narrativa dos policiais não foi confirmada pelo conjunto probatório. Sendo assim, as provas são insuficientes para uma condenação. Verifica-se, portanto, que os policiais presumiram o tráfico de drogas por parte do acusado, mas não realizaram qualquer diligência para

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

corroborar a presunção de prática de tal crime. Não se está a afirmar que os policiais envolvidos na detenção do acusado estejam mentindo para prejudicá-lo. Contudo, a circunstância de não haver intenção de prejudicar o representado não significa que o depoimento dos policiais seja suficiente para a condenação. Do mesmo modo, o fato de os policiais terem reiterado em audiência o que disseram à autoridade policial, não implica a conclusão de que o raciocínio deles está correto. Se fosse assim, não haveria qualquer necessidade de realização da instrução processual. Em vista disso, pode-se afirmar que, embora as declarações prestadas pelos policiais na apresentação da ocorrência tenham apresentado indícios de infração à Lei 11.343/2006, uma vez que ao representado foi atribuída a posse de entorpecente para fins de fornecimento a terceiros, elas não se prestam a, por si só, fundamentarem a conclusão de que a droga apreendida estava sendo utilizada para o tráfico de drogas ou que se pretendesse utilizá-la para tal fim. A essa conclusão somente se poderia chegar se, além das declarações dadas pelos policiais, houvesse outros elementos de prova que demonstrassem, de maneira inequívoca, a destinação das porções de droga a terceiros. Como já afirmado, isso não ocorreu no presente feito. Portanto, a ação penal deve ser julgada improcedente, absolvendo-se o acusado da imputação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal. Prevalendo, no entanto, o pleito condenatório tal qual formulado na denúncia, verifica-se que nenhuma das declarações prestadas em juízo aponta para qualquer elemento que torne a conduta de Ademir digna de maior reprovabilidade. As provas obtidas e as declarações dadas em juízo revelam que os entorpecentes apreendidos são de natureza ordinária e em pequena quantidade e, por conseguinte, não justificam a majoração da pena-base. Trata-se de drogas de fácil acesso aos usuários. Assim, a punição do acusado não impedirá os usuários de consegui-lo, nem afetará o mercado clandestino de entorpecentes, revelando a pouca importância da participação do acusado no comércio de drogas em São Paulo. Considerando ainda que não houve prova de efetiva comercialização do entorpecente, o bem jurídico que se quer proteger (saúde

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

pública) não foi de forma alguma afetado. Sendo assim, em caso de condenação, a pena-base deve ser fixada no patamar mínimo legal. Além disso, Ademir teria confessado o tráfico à autoridade policial, de modo que tal fato deve ser favoravelmente considerado na dosimetria da pena. Sendo assim, cabe a incidência da atenuante relativa à confissão, sobretudo porque os entorpecentes foram localizados em razão da ação de Ademir. Nesse ponto, cabe ressaltar que o acusado não era obrigado a confessar crime que lhe foi imputado ou a prestar informações que pudessem vir a dar causa à sua condenação criminal. Se o fez, demonstra não apenas seu arrependimento, como, também, sua vontade inequívoca de colaborar com a instrução probatória. A confissão espontânea é circunstância atenuante de caráter subjetivo, que demonstra aspecto positivo do comportamento do acusado. Trata-se, portanto, de atenuante relacionada à personalidade do agente e, como tal, encontra-se no rol de circunstâncias preponderantes do artigo 67 do Código Penal. Assim, ao final da segunda etapa, deve a confissão espontânea importar na redução da pena em 1/6. Quanto à terceira fase da dosimetria da pena, observa-se que Ademir é primário, não tem maus antecedentes e não foram produzidas provas nos autos acerca de sua dedicação a qualquer atividade criminosa. Também não há provas de que integre organização criminosa. Assim, não produzidas provas que afastam os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deve o redutor ser aplicado e a acusada beneficiada pelo decréscimo da reprimenda. Dessa maneira, o acusado faz jus à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, instrumento de política criminal destinado a diferenciar o grande distribuidor de drogas (atacadista) daquele que acaba traficando miudezas. Nesse sentido, cumpre destacar, como já afirmado, que a prisão de Ademir não diminuiu o tráfico de drogas em São Paulo. A apreensão das drogas atribuídas a ele não impediu que se continuasse a consumi-las nesta cidade. Nenhum usuário deixou de ser abastecido por esse motivo. Portanto, a redução decorrente da aplicação do §4º do art. 33 deve se dar em seu patamar máximo, qual seja, 2/3 (dois terços) sobre a pena mínima do delito de tráfico de drogas, tendo em vista a anódina

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

participação de Ademir no fornecimento de entorpecente a terceiros. Considerada a incidência da redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, o montante final da sanção penal será inferior a 04 (quatro) anos, razão pela qual a sanção penal privativa de liberdade deve ser substituída por pena(s) restritiva(s) de direito(s). A jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são inconstitucionais os dispositivos da Lei de Drogas que impedem a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Tal entendimento foi firmado no julgamento do Habeas Corpus (HC) 97.256, em setembro de 2010, por seis votos a quatro. Nesse julgamento, os ministros decidiram que são inconstitucionais dispositivos da Lei 11.343/2006 que proíbem expressamente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (também conhecida como pena alternativa) para condenados por tráfico de drogas. O Plenário concluiu pela inconstitucionalidade da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", constante do artigo 33, parágrafo 4º, bem como da expressão "vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos", constante do artigo 44, ambos da Lei 11.343/2006. Em 16 de fevereiro de 2012, o Senado Federal publicou a Resolução nº 05/2012, suspendendo a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O montante da pena fixada na sentença e o fato de o crime imputado ao recorrente não envolver violência ou grave ameaça à pessoa permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva(s) de direitos. Essa é a conclusão a que se chega após a leitura do art. 44 e incisos do Código Penal. Em vista do que foi exposto, requer-se que, em caso de condenação, seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (art. 44, Código Penal) ou, em caráter subsidiário, a aplicação do disposto no art. 77 do Código Penal, se o montante da pena ao final fixada permitir. Para o caso de descumprimento da suspensão ou restrição, ora pleiteadas, seja Ademir submetido ao regime aberto para o início de cumprimento de pena, pelas razões que se passa a demonstrar. Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, deve-se observar,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

de acordo com o art. 33, §2º, c, do Código Penal, que o regime aberto será adotado quando o condenado não for reincidente e a pena estabelecida não for superior a quatro anos. Havendo elementos do caso concreto, pode o juiz, especificando-os, fundamentar a aplicação de regime prisional mais gravoso. Não o fazendo, e estando presentes os requisitos previstos no art. 33, §2º, c, do Código Penal, o regime inicial deve ser o aberto. Com base nessas considerações, no presente caso cabível a fixação do regime inicial aberto, já que preenchidos os requisitos legais: i) pena abaixo de 04 (quatro) anos e ii) primariedade. Nesse sentido, julgado do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, referente ao “Habeas Corpus” de nº 111.840, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do §1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990, que previa o cumprimento de pena em regime inicial fechado. Segundo voto do Relator, Exmo. Ministro Dias Toffoli, o dispositivo contraria a Constituição Federal, especificamente no ponto que trata do princípio da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI). Deve-se considerar ainda que as Súmulas 440 do Superior Tribunal de Justiça, 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal compreendem entendimento jurisprudencial no sentido ora sustentado. Ademais, não se pode ignorar o entendimento de que o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/06, é inconstitucional, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, considerando todo o exposto, em especial a primariedade do acusado e o montante da pena determinada para ele, o regime inicial adequado para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c, do Código Penal. No que diz respeito à pena de multa fixada abstratamente no montante de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, também imperiosa a sua redução, vez que flagrantemente inconstitucional a Lei de Drogas na forma como a comina. Não se pode ignorar o caráter aflitivo da pena, mesmo a de natureza pecuniária, dados os efeitos penais e cíveis que o seu inadimplemento ocasiona, para além do estigma social que lhe é intrínseco. Por tais razões, o respeito à dignidade da pessoa humana, princípio fundante do Estado Democrático de Direito, exige que o valor aplicado ao multado seja compatível



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

com a sua condição socioeconômica (art. 43 da Lei 11.343/2006). Aplicar excessiva pena de multa a alguém que sequer terá oportunidade de trabalhar durante o cumprimento da pena privativa de liberdade é acentuar sua condição de marginalidade social. É tolher a possibilidade de que algum dia tal pessoa venha a ter condições de viver com seus próprios rendimentos, uma vez que estes estarão, de certa forma, comprometidos com o pagamento da multa penal imposta e não com o sustento do egresso do sistema penitenciário. Em vista dessas considerações, requer seja declarada a inconstitucionalidade dos valores de pena de multa cominado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado, consequentemente, a pena de multa nos termos do art. 49 da Parte Geral Penal. Subsidiariamente, reconhecida a inconstitucionalidade, mas recusado o pleito supra, requer seja aplicada a pena de multa em conformidade com o disposto no art. 29 da lei 11.343/2006, fixando o número de dias-multa, entre 40 e 100, atribuindo-se a cada dia, o valor de 1/30 do valor do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Por fim, requer-se a declaração de inconstitucionalidade dos valores de pena de multa cominados pelos artigos 33, caput, e § 1º, 34, e 37 da Lei 11.343/2006, aplicando-se ao acusado, consequentemente, a pena de multa nos termos do art. 49 da Parte Geral Penal ou, em caráter subsidiário, que seja o disposto no art. 29 da lei 11.343/2006, fixando-se 40 dias-multa com o valor de 1/30 do maior salário mínimo para cada dia-multa. Requer-se, ainda, a manutenção da liberdade do acusado, uma vez que desnecessária a custódia cautelar após o encerramento da instrução processual. Como bem observou o então Ministro do Supremo Tribunal Federal Sepúlveda Pertence: "Não serve a prisão preventiva, nem a Constituição permitiria que para isso fosse utilizada, a punir sem processo, em atenção à gravidade do crime imputado, do qual (...) 'ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória' (CF, art. 5º, LVII). O processo penal, enquanto corre, destina-se a apurar uma responsabilidade penal; jamais a antecipar-lhe as consequências. Por tudo isso, é incontornável a exigência de que a fundamentação da prisão processual seja adequada à demonstração da sua necessidade, enquanto


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

medida cautelar, o que (...) não pode reduzir-se ao mero apelo à gravidade objetiva do fato.” (RTJ 137/287-295, 295, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE). Portanto, requer-se a manutenção da liberdade do acusado, para que livre recorra da sentença. Por fim, requer-se a isenção das custas processuais, prevista no art. 12 da Lei 1.060/50, uma vez que o acusado teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por não possuir recursos financeiros para arcar com a contratação de Defensor particular. Por consequência, ele não tem condições para pagar as custas e despesas processuais. Em razão dessas considerações, ele deve ser isentado do pagamento das custas processuais. **Pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: ADEMIR LAMEU DA SILVA**, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta na denúncia no dia 21 de julho de 2016, por volta das 14h30min, na Rua das Perobeiras, nº 348, nesta cidade e comarca da Capital, o denunciado, tinha em depósito, para fins de tráfico **08 porções de cocaína, pesando 5,5 gramas e 35 porções de crack, pesando 13,6 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.** A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2016 (fl. 75), o acusado foi citado (fl. 86) e apresentou sua defesa prévia (fls. 90/91). Durante a instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação. Devidamente intimado, o réu deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento, tornando-se revel. Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em debates orais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação e pela absolvição do réu, em razão de fragilidade probatória. **É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.** A ação penal deve ser julgada **procedente.** A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23), pelo auto de constatação de entorpecentes (fls. 24/26), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

93/95) bem como pela prova oral produzida. A autoria, também, é inconteste. A testemunha Maurício Coelho da Silva, policial civil, se recordou dos fatos. O local dos fatos é conhecido como ponto de venda de drogas. Estava em viatura descaracterizada. Viram 02 a 03 pessoas indo até o réu e fazendo movimentação típica de venda de drogas. As pessoas vinham, entregavam algo para o réu. O réu atravessava a rua, mexia em algum canto, voltava e entregava algo para essas pessoas. Fizeram abordagem e com o réu foi encontrado apenas R\$ 30,00. Questionado a respeito, o réu acabou mostrando onde a droga estava. Estava embaixo de um tijolo, dentro de um pacote de bolachas. Tinha pinos de cocaína e crack dentro do pacote. A testemunha Neurailton Alves Ferreira, também policial civil, Confirmou o depoimento da testemunha Maurício. Disse, ainda, que encontram o dinheiro nas vestes do réu. O réu admitiu que estava traficando porque estava passando por necessidades. Os depoimentos dos policiais militares, é bom frisar, são dignos de fé, mormente no caso presente, onde nada existe que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho por eles desenvolvido. Observe-se, também, que não há motivo para que os policiais, conluiados, urdissem falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente os réus se, de fato, fossem eles inocentes. Assim, a palavra dos mesmos deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição. Na fase extrajudicial o réu admitiu que estava vendendo entorpecentes porque estava precisando de dinheiro (fls. 06). Em juízo, tornou-se revel, esta a única versão existente nos autos. Portanto, repita-se vez mais, diante dos seguros e esclarecedores depoimentos dos policiais e da confirmação de que não houve qualquer violência por parte deles, inevitável a procedência da ação, tal qual proposto pelo d. Promotor de Justiça. Derradeiramente, acrescente-se que a quantidade e diversidade de entorpecente, embalados individualmente, evidenciam que o réu estava no local promovendo o tráfico de drogas. Então, cabalmente comprovados os fatos articulados na denúncia, de rigor a condenação dos réus pelo crime previsto no artigo 33,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

“caput”, da Lei nº 11.343/06, não havendo que se falar em desclassificação para as figuras do artigo 28, da Lei de Drogas, tendo em vista a destinação dos tóxicos. Passo, pois, à fixação da pena. Seguindo os critérios do artigo 59, do Código Penal e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis já que o réu é primário, fixo a pena-base de ambos no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legal. Na segunda fase de dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, razão pela qual a pena-base deve ser mantida. Presente a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, pois a folha de antecedentes juntada no apenso próprio revela que o acusado é primário. Além disso, não há nos autos demonstração de que o acusado integrasse organização criminosa ou de que fizesse da atividade ilícita seu meio de vida. O redutor dar-se-á no patamar máximo, vez que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis chegando-se, assim, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pena que torno definitiva, por não encontrar qualquer outra causa modificativa aplicável. Para início do resgate da sanção corporal a ele imposta estabeleço o regime fechado, por ser o tráfico de drogas crime equiparado a hediondo, à luz do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual estabelece que as penas impostas aos crimes hediondos e a eles equiparados devem ser iniciadas no regime fechado. Além disso, o regime fechado é o mais adequado ao caso concreto, porque o *quantum* de entorpecentes apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do acusado provocaria no meio social. Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como da suspensão da pena, ante as circunstâncias do fato concreto, eis que se trata de tráfico de considerável quantidade de droga, com contornos de habitualidade, necessitando de uma repreensão mais



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020

eficaz e rígida. O réu respondeu ao processo solto e assim deverá permanecer durante o processamento de eventual recurso. Ante o exposto, julgo **PROCEDENTE** a ação penal para condenar o réu **ADEMIR LAMEU DA SILVA**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, **à pena de à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal.** Transitada em julgado, observe-se o disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Nos termos do artigo 58, §1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contraprova. Determino o perdimento dos valores e bens apreendidos, visto que não há provas nos autos de que tenha sido obtido através de meio lícito. Oficie-se. Publicada em audiência. Registre-se e cumpra-se. **Dada a palavra às partes**, pelo Ministério Público foi manifesta a renúncia ao direito de recurso; já pelo Defensor Público foi dito: vem a defesa recorrer da r. Sentença. **Pela MM. Juíza foi dito:** recebo o recurso e determino seu processamento. Após o cumprimento da sentença, dê-se vista ao Defensor Público para apresentação das razões de recurso, nos termos e prazo da Lei. Saem os presentes cientes e intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, (Eliseu Dieb Araujo), escrevente, digitei e subscrevi.

MM. Juíza: (assinatura digital)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
11ª VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abraão Ribeiro, Barra Funda, São Paulo - SP - CEP 01133-020